

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 460/2530

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

โจทก์

ผู้ร้อง

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 100

ป.วิ.พ. มาตรา 224

ทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นเรือนทรวงไทย 2 หลังแปดเป็นอสังหาริมทรัพย์แม้คดีจะมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 224.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเรื่องกู้ยืมและค้ำประกัน ศาลพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง พร้อมค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์แต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงบังคับคดียึดเรือนทรงไทย 2 หลังแฝดโดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 1 ผู้ร้องร้องว่าเรือนที่โจทก์นำยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ตามที่ผู้ร้องฎีกาว่าบ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 2 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นทรัพย์พิพาทเป็นอสังหาริมทรัพย์คดีนี้จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ฉะนั้นศาลอุทธรณ์ต้องรับไว้พิจารณานั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าทรัพย์พิพาทเป็นเรือนทรงไทย 2 หลังแปดเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับยกเว้นตาม บทบัญญัติวรรคสองของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 ให้อุทธรณ์ได้ ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาทต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 วรรคหนึ่งจึงไม่รับวินิจฉัยข้อเท็จจริงให้ นั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่กล่าวแล้วฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้ง 2 ศาลให้ศาลอุทธรณ์รวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษา'.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ